

지식재산권 양도계약서

OOO 연구개발사업(협약번호 00000)의 개발성과물인 지식재산권(제1조)을 보유한 방위사업청장(이하 『양도인』 이라 한다)과 OOO(이하 『양수인』 이라 한다)은 양도인이 소유하는 지식재산권을 공동소유하기 위해 다음과 같이 양도계약을 체결한다.

제1조 [계약대상 지식재산권] 양도인은 다음 각 호에 기재된 지식재산권을 양수인에게 양도한다.

1. 특허 제 0000호 발명의 명칭 「 」 (등록일: 00년 00월 00일)
2. 실용신안등록 제 0000 (등록일: 00년 00월 00일)

제2조 [대가 및 지불방법] ① 양수인은 제1조에 기재된 지적재산권의 공동소유를 위한 양도의 대가로서 양도인에게 일금 0000원을 지불한다.

② 양수인은 제1항에 명시된 대가를 20 년 월 일까지 00은행 계좌번호 0000인 양도인의 계좌에 입금한다.

제3조 [지분율] 본 계약서를 통해 별도로 정하지 않는 한 양도인과 양수인은 제1조의 지식재산권에 대해 균등한 지분율을 가진다.

제4조 [지식재산권 사용 및 유지 의무] ① 양도인 또는 양수인이 공동소유한 제1조의 지식재산권에 대하여 제3자에게 실시권(사용·양도·대여 또는 수출을 말한다)을 설정하고자 하는 경우 다른 공동소유자로 부터 사전 서면동의를 얻어야 한다. 단, 양도인은 국가보안상 필요한 경우 「국방과학기술혁신 촉진법」 제10조제4항 단서에 따라 양수인의 동의 없이 제3자에게 실시권을 허락할 수 있다. ② 양수인은 명의변경 시 지식재산권 승계 및 권리포기를 위해 양도인의 사전 서면동의를 얻어야 한다. ③ 양수인은 본 계약서에 명시되지 않은 사항들은 각 지식재산권이 등록된 근거법령(「특허법」, 「실용신안법」 및 「디자인보호법」)에 내용을 준수한다.

제5조 [지식재산권 기술료 징수] 양수인 또는 양도인이 공동소유자의 사전 서면동의를 얻어 지식재산권에 대하여 제3자에게 실시권을 설정할 경우 기술계약을 통해 기술 실시자에게 기술료를 징수할 수 있다. 단, 기술실시자로부터 기술료를 징수하는 방법은 「국방과학기술료 산정·징수방법 및 징수절차 등에 관한 고시」에 따른다.

제6조 [지식재산권 해외출원] 양수인이 공동소유한 지식재산을 해외출원하는 경우 양도인의 사전 서면동의를 얻은 후 양수인의 비용으로 출원 하여야 한다.

제7조 [계약 유효기간 및 효력] ① 본 계약의 유효기간은 각 지식재산권의 존속기간과 동일하다. ② 본 계약의 효력은 양도인과 양수인 쌍방이 서명 날인한 날부터 유효하다.

제8조 [계약취소] 양도인은 양수인이 본 계약 내용을 위반한 경우 계약을 취소할 수 있고, 이 경우 양수인은 양도인에게 제2조의 대가 반환을 청구할 수 없다.

제9조 [분쟁의 해결] 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생할 경우, 양수인과 양도인은 상호 합의하여 이를 해결한다. 단, 당사자 간 합의가 불가능한 경우 대한상사중재원의 중재를 통해 해결한다.

본 계약의 체결을 증명하기 위하여 본 계약서 2통을 작성하여 양 당사자가 각 기명 날인한 후 각 1통씩 보유하기로 한다.

20 년 월 일

대전광역시 서구 월평중로 21
방위사업청
방위사업청장 000(인)

경기도 안양시
◇◇◇ 주식회사
대표이사 000(인)